

1500409-33.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500409-33.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500409-33.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLO BAUTH PEDROZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

JEAN CARLO BAUTH PEDROZO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 17h50min, na Rua José Pais das Neves, n. 51, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca de São Paulo, o agente supramencionado, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola Moto G4, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes à vítima, Jaqueline Pereira Soares Souza.

A denúncia foi apresentada às fls. 54/58 e recebida à fl. 67, em 28 de janeiro de 2019.

Certidão de antecedentes criminais do réu à fls. 75/76.

Regularmente citado (fls. 79/80), o réu apresentou resposta à acusação às

fls.88/91.

Habeas Corpus com pedido de liminar às fls. 93/101. Negada a liminar requerida às fls. 102/104.

Deferida a liberdade provisória a fls. 139/140.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, Jaqueline Pereira Soares Souza e as testemunhas Gabriel Camilo Ribeiro, William Mendonça Sousa, Cristiano Paulo Santos Ribeiro e Daniela Gomes Miranda, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 371/378 e às fls. 384/422, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 7/12), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em audiência de instrução, a vítima Jaqueline Pereira Soares Souza, participou do procedimento de reconhecimento, no qual foram apresentados três indivíduos, que seguravam placas de 1 a 3. Indagada se identificava alguns dos roubadores, apontou o indivíduo que segurava a placa de nº 1. Quanto aos demais indivíduos, afirmou que os outros dois não participaram do fato, eliminando-os com certeza.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, estava indo para a academia, a pé, por volta das 17h30, 18h. No dia estava chovendo e o carro que ia na mesma direção que a sua parou um pouco à frente, de onde desceram três indivíduos e um quarto indivíduo, o motorista, ficou no veículo, do lado de fora. Os indivíduos que desceram do veículo usavam blusa com capuz, apontaram arma para a vítima e solicitaram o celular. A vítima relata que ficou muito nervosa, por nunca ter passado por situação parecida. A princípio não quis entregar o celular, jogando-o no chão. Disse, que segurava um guarda-chuva no momento do fato, que foi quebrado pelos indivíduos, que também a ameaçaram e determinaram que ficasse quieta. A vítima se escondeu e o carro seguiu.

Indagada quantos eram os roubadores, respondeu que eram quatro pessoas e o indivíduo reconhecido em audiência, o nº 1, era o que estava dirigindo, saiu do carro, mas ficou na porta. Dos três indivíduos que a abordaram, um empunhava arma. O nº 1 que foi identificado não usava capuz. A vítima viu claramente a arma de fogo. O celular foi efetivamente levado e não recuperado posteriormente. O carro utilizado era um Ford Ka prata.

No dia seguinte, ao ir trabalhar, por ter memorizado a placa do veículo, reconheceu o carro circulando pela rua, parou no batalhão de polícia e noticiou. Após, foi à delegacia e reconheceu o réu. Por fim afirmou não ter dúvidas quanto aos reconhecimentos feitos.

A vítima, pessoa idônea, apresentou depoimento seguro e coeso, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

De fato, limitou-se a ofendida a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais o Réu, em conjunto com outros três indivíduos, praticou o delito de roubo em questão mediante a grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo, levando, em sequência, os seus pertences (celular marca Motorola), não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime à pessoa sabidamente inocente.

Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E.

Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido” (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de

pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Ademais, a vítima sequer conhecia o acusado previamente, o que indica a inexistência de motivos para que lhe viesse a imputar crime falsamente. Outrossim, corroborando as declarações da vítima, o policial militar Gabriel Camilo Ribeiro, afirmou em juízo que a vítima avisou à base de força tática que havia visto o veículo utilizado no assalto; assim, foi irradiada a placa do veículo. O veículo foi visto na Rua João Gomes Batista e ao darem sinal de parada, o carro empreendeu fuga. Em seguida, o veículo foi visto na Rua Vereador João de Lucca, momento em que também se evadiu. Quando o semáforo fechou, conseguiram efetuar a abordagem. Observou-se que ao avistarem o veículo em momento inicial, constavam três indivíduos em seu interior, mas na abordagem o réu estava sozinho.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha William Mendonça Sousa, policial militar, que disse em juízo que placa e modelo do veículo foram irradiados por ter a vítima indicado que o carro participara de roubo contra si, em data anterior. Avistaram o veículo no contrafluxo, com três indivíduos em seu interior. Ao tentarem a abordagem, o veículo empreendeu fuga. Ao avistarem o veículo adiante, o carro continuou em fuga, parando posteriormente em decorrência do congestionamento. No momento da abordagem, só havia um indivíduo. Afirmou ainda que a vítima fez o reconhecimento do indivíduo, afirmando não ter sombra de dúvida quanto à autoria. Em juízo, foram ouvidas as testemunhas de defesa Cristiano Paulo Santos Ribeiro e Daniela Gomes Miranda. O primeiro afirmou ser amigo da família e que sabia que o réu trabalhava de Uber, mas não sabia nada sobre os fatos. A segunda, afirmou que é amiga do irmão do réu, que não sabe nada sobre os fatos e que ficou surpresa com a notícia do roubo.

Dessa forma, as testemunhas trazidas pela defesa não acrescentaram fatos que pudessem enfraquecer a prova produzida.

Em interrogatório o réu aduziu que não se recorda de nada dessa tarde, pois trabalhou normalmente e nesse dia não apareceu nada para ele. No dia seguinte, quando ocorreu a prisão, tinha feito uma corrida particular, porque era Uber, e no retorno, por saber que o lacre da placa estava rompido e a lanterna esquerda avariada, passou direto da ordem de parada; mais a frente, o pararam e os policiais chegaram falando da sua participação num assalto. Ressaltou que nessa época, janeiro de 2019, era motorista de aplicativo de transportes. O veículo, Ford Ka era do réu, mas estava em nome do primo. Era motorista da Uber e 99. Ao ser indagado se trabalhava o dia todo nessa época, respondeu que fazia corridas. No dia da abordagem, fez uma corrida particular, era bem de manhã. Questionado mais uma vez se nessa época, primeira semana de janeiro de 2019, trabalhava como motorista de Uber o dia todo, afirmou que trabalhava. Questionado sobre o lacre da placa, afirmou que não o quebrou, que foi numa batida, quando o carro foi para uma funilaria e a oficina deixou esse lacre rompido. Disse que foi abordado pela Polícia Rodoviária e conduzido até o batalhão para seu autuado, mas foi liberado para fazer a correção do lacre, mas não fez. Afirmou que não trocava a placa do carro de vez em quando e não emprestava o carro para ninguém. No dia do anterior do fato, não fez corrida e estava parado por causa das festas de final de ano. No dia 04 de janeiro de 2019, sexta feira, por volta das 17h50 estava próximo de casa, estavam tendo festas de final de ano e no dia da prisão estava se programando para ir para praia. O veículo estava em Americanópolis na sexta feira. Disse que na delegacia a vítima afirmou ao policial que não reconhecia o réu e que o policial afirmou que o indivíduo tinha sido apreendido no carro informado pela vítima e que então seria ele. E a vítima disse ok. Disse que não viu a vítima, que era uma porta de madeira com olho mágico. Disse que a lanterna esquerda do veículo estava quebrada. Disse que nunca teve problema na justiça e que foi bloqueado pela Uber e

trabalha numa lanchonete com a esposa. Disse que não enxergava a vítima, mas a ouvia, durante o reconhecimento, por ser uma porta balcão.

As alegações do Réu estão totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório, não sendo crível o aduzido em interrogatório. De início, o réu disse que não se recordava de nada da tarde dos fatos, posteriormente, disse que no horário do roubo, estava próximo de sua casa, em Americanópolis, onde estavam ocorrendo festas de final de ano. Ainda, não há prova nos autos de que o veículo estivesse em nome de um primo. Por fim, não há qualquer divergência quanto ao número de indivíduos no veículo: a vítima afirmou ter sido abordada por 3 (três) indivíduos tanto em solo policial quanto em juízo, já que o quarto indivíduo, o réu, ficou parado ao lado da porta do motorista. O boletim de ocorrência eletrônico está redigido de forma lacônica, mas não tem o condão de macular a prova colhida. Ademais, encontra-se igualmente distanciada da realidade a alegação de que o réu era motorista de aplicativo. Como é de conhecimento público e notório, os motoristas de aplicativo realizam dezenas de viagens diariamente e possuem jornadas longas e exaustivas. Nas provas acostadas aos autos, observa-se que na semana do fato, entre 31/12/2018 e 07/01/2019, o réu permaneceu 4 horas e 25 minutos online no aplicativo, tendo realizado 8 viagens, nenhuma na data do fato, dia 04/01/2019, apesar de ter dito no início do seu interrogatório que “trabalhou normal no dia, mas não aparecia nada pra ele”.

Apesar de alegar trabalhar como Uber e dessa forma tirar seu sustento, observa-se que o réu tinha uma média de 5 horas diárias online no aplicativo, ou seja, uma jornada muito curta perto da realidade dos trabalhadores brasileiros que são motoristas de aplicativo, que tiram seu sustento unicamente através de tais aplicativos. E mais, o réu afirmou que trabalhava o dia todo com aplicativo na época dos fatos, o que não foi demonstrado nos autos.

Para que não parem dúvidas, analisei todos os comprovantes juntados pela defesa:

Semana de 12/11 a 19/11

57 viagens

25 horas online - trabalhou segunda, quarta, quinta, sexta e sábado

Semana de 19/11 a 26/11

45 viagens

22h10 online - trabalhou segunda, terça, quinta, sexta e sábado

Semana de 26/11 a 03/12

57 viagens

29h35 online - trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta

Semana de 03/12 a 10/12

26 viagens

11h33 online - trabalhou terça, quarta, sexta e domingo

Semana de 10/12 a 17/12

56 viagens

24h48 online - trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado

Semana de 17/12 a 24/12

28 viagens

16h40 online - trabalhou de terça a sexta

Semana de 24/12 a 31 de dezembro

12 viagens

12 horas online - trabalhou apenas na sexta-feira

Semana de 31/12 a 07/01/2019

8 viagens

4h25 online - trabalhou quarta e quinta

Acrescento que, apesar do réu ter afirmado em interrogatório também trabalhar através do aplicativo 99 Táxi, não foi juntada qualquer prova de tal fato.

No mais, também observei que o réu afirmou inicialmente que no dia do fato, não lembrava de nada e tinha trabalhado normalmente; depois, disse que não estava trabalhando por causa das festas de final de ano. Porém, entre os dias 02/01/2019 e 03/01/2019, consta que o réu trabalhou por 4h25 e realizou 8 viagens, e na semana do Natal trabalhou apenas na sexta-feira, tendo realizado 12 viagens e ficado 12

horas online.

Do mesmo modo, não faz sentido que o réu tenha desobedecido a ordem de parada policial por causa do lacre rompido do veículo. Apesar de ter afirmado que o lacre foi violado por uma funilaria, após uma batida, sabe-se que é difícil o rompimento do lacre. Também, não foram juntadas aos autos quaisquer provas que comprovassem o reparo do veículo por uma funilaria, ou esse rompimento do lacre, ou ainda, que o réu foi parado na polícia rodoviária e autuado por causa do lacre. Nos autos, consta apenas a autuação no dia da prisão do réu, quando o carro também foi apreendido e observado o rompimento do lacre.

Conquanto a Defesa questione o depoimento da vítima no que tange à mensuração de distância, quanto à posição do motorista em relação à posição da vítima abaixada durante o roubo, quanto à placa do veículo, quanto ao reconhecimento realizado em sede policial e quanto ao sugestionamento da vítima, não se observou qualquer contradição durante a instrução. A vítima foi assertiva no reconhecimento em juízo e apontou com certeza o indivíduo de nº 1, que era Jean. Ainda que a defesa alegue que o indivíduo de nº 2 estava rindo e que o indivíduo de nº 3 era negro, ambos tinham o mesmo porte físico do réu e em nenhum momento a vítima apresentou dúvida. Por todo o exposto, indubitável que o acusado foi um dos autores do delito de roubo contra a vítima Jaqueline, subtraindo seu celular em conjunto com outras três pessoas não identificadas, mediante grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo, não havendo que se falar em fragilidade probatória no presente caso.

No que se refere à majorante do concurso de pessoas, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima torna indubitável a comunhão de desígnios entre o Réu e os outros três roubadores, uma vez que aquela foi clara em apontar que o crime foi praticado pelos acusados, em conjunto, de forma orquestrada, no qual o réu era o motorista do veículo e empreendeu fuga, na posse do celular da vítima, após o roubo.

No que se tange à causa de aumento de pena relativa à arma de fogo, essa também restou devidamente configurada, uma vez que a vítima narrou, em juízo, que foi utilizada arma pelos assaltantes para a sua rendição. Irrelevante o fato de a vítima não ter identificado o tipo de arma, se uma pistola ou um revólver, pois além de não ter conhecimento acerca de armas de fogo, deve-se considerar que a ação foi rápida, não havendo tempo suficiente para se observar as características da arma.

Ainda, a não localização da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que essa restou demonstrada por outros elementos probatórios em especial, o relato inequívoco da vítima, sendo prescindível, portanto, a realização de apreensão e perícia na arma de fogo.

Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada.

(STJ; HC nº 534.076/SP (2019/0279182-8); Min. Rel. Sebastião Reis Junior; 6ª Turma; data de julgamento 18 de fevereiro de 2020).

ROUBO ARMA DE FOGO PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. (STF; HC nº 163.566; 1ª Turma; Min. Relator Marco Aurélio; data de julgamento 26 de novembro de 2019).

Desse modo, comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

Em primeira fase, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, em razão da prática em concurso de pessoas, circunstância do crime que, apesar de prevista como causa de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, será utilizada para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (utilização de arma de fogo), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Logo, presente uma circunstância judicial desfavorável elevo a pena-base do crime na fração de 1/8, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes. Assim, a pena intermediária é mantida nos parâmetros da primeira fase.

Em terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157, CP, pois o delito de roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo. Assim, elevo a pena do delito em 2/3, fixando-a em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e no pagamento 18 (dezoito) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, com fundamento no quantum de pena aplicado ao Réu e na avaliação negativa acerca das circunstâncias do crime, praticado mediante concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR JEAN CARLO BAUTH PEDROSO como incurso na pena do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão no regime inicial fechado, bem como ao pagamento 18 (dezoito) dias-multa.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) como mínimo para reparação dos danos causados, a ser corrigido a partir da data do fato.

Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto responde ao processo solto, não havendo nos autos notícias de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, econômica ou a aplicação da pena e a instrução criminal.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, se o caso; e c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA